



Data da Sessão: 22/11/2023 Pauta: 4
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5014634-54.2021.4.04.7202/SC

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5014634-54.2021.4.04.7202/SC

RELATORA: JUÍZA FEDERAL LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI

REQUERENTE: ILDO BAIOTO

ADVOGADO(A): CARLOS BERKENBROCK (OAB SC013520)

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei alçado a representativo de controvérsia que versa sobre revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) de aposentadoria por idade rural, mediante a soma do salário-de-benefício do auxílio-acidente anteriormente recebido com o salário-de-benefício da aposentadoria.

Em face da relevância do tema e multiplicidade de demandas, este colegiado decidiu por afetar o tema a fim de submeter a julgamento a seguinte questão de direito material (**Tema 322**):

Saber se devem ser computados os valores percebidos a título de auxílio-acidente no período básico de cálculo (PBC) da aposentadoria por idade rural do segurado especial, para fins de incremento da renda mensal inicial (RMI), independentemente do recolhimento de contribuições facultativas.

Após publicidade da afetação do Tema 322 (evento 24 – EDITAL1), vieram os memoriais como *amicus curiae* do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP) e do Instituto de Direito de Estudos Previdenciários (IEPREV).

O **Instituto Brasileiro de Direito Brasileiro (IBDP)** apresenta como solução duas teses antagônicas: (i) A primeira, no sentido contrário à possibilidade de cômputo dos valores recebidos a título do auxílio-acidente no período básico de cálculo (PBC) da aposentadoria por idade rural do segurado oficial, a teor do inciso I do artigo 39 e 86 da Lei n. 8.213/91; (ii) Segunda opção, para defender o cômputo dos valores recebidos a título de auxílio-acidente no PBC da aposentadoria por idade, com fulcro na Portaria n. 991/22 do INSS, artigo 36, § 6º do Decreto n. 3;048/99 e inciso II do artigo 34 da Lei n. 8.213/91 (evento 31).

O **Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)**, inicialmente, em seus memoriais, pontua a existência de marco temporal a ser considerado, fazendo a distinção entre o Tema 322, de que ora se cuida, e o Tema 555. Salienta que o acidente que ensejou a concessão do auxílio-acidente no caso subjacente é posterior a 11/11/1997, a partir de quando foi vedada a percepção cumulada do auxílio-acidente e aposentadoria, devendo o tema se ater a esse marco temporal. No mérito, o INSS manifestou concordância com a tese do incidente, sugerindo a fixação da seguinte tese: *É correto considerar-se, no período básico de cálculo*



Data da Sessão: 22/11/2023 Pauta: 4
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

(PBC), para fins de revisão da renda mensal inicial (RMI) do benefício de aposentadoria por idade rural, o período em que o segurado percebeu auxílio-acidente (nos moldes do art. 36, §6º, do Decreto nº 3.048/99), quando não for possível a cumulação, nos termos da Súmula 507 do STJ. (EVENTO 43).

O Instituto de Estudos Previdenciários (IEPREV) sustenta a possibilidade de que um segurado especial que nunca verteu contribuições possa receber aposentadoria de valor superior ao mínimo, na hipótese de estar recebendo auxílio-acidente quando da aposentadoria, nos termos no §6º do artigo 36 do Decreto n. 3.048/99. Em peça bem lançada, propõe a fixação da seguinte tese: *O valor recebido pelo segurado especial que não contribui facultativamente a título de auxílio-acidente no momento da aposentadoria, deve ser somado ao valor da renda mensal inicial da aposentadoria por idade deferida, nos termos do que prescreve o §6º do artigo 36 do Decreto 3.048/99 e conforme disciplina no §4º do artigo 194, do Livro II da Portaria DIRBEN/INSS n. 991, de 28 de março de 2022.* (EVENTO 48).

É o relato.

VOTO

Superada a questão do conhecimento do incidente com a afetação da matéria *sub judice*, passo a enfrentar o desafio condensado no Tema 322

Saber se devem ser computados os valores percebidos a título de auxílio-acidente no período básico de cálculo (PBC) da aposentadoria por idade rural do segurado especial, para fins de incremento da renda mensal inicial (RMI), independentemente do recolhimento de contribuições facultativas.

De início, imperioso o registro em breves palavras acerca da litigiosidade que legitima a busca da consolidação do tema, a despeito de constituir pressuposto do representativo por ocasião da afetação, e, portanto, fase já superada, em face da manifestação do INSS ao encontro da tese do incidente trazido pela parte autora.

No ponto, consigno que não apenas no bojo deste processo, mas em número significativo de feitos, o contraditório tem sido exercido pela autarquia previdenciária em posição contrária aos interesses do segurado. Além disso, a solução apresentada pelas Turmas Recursais tem sido antagônicas, ora acolhendo, ora negando a pretensão do segurado, o que legitima o aprofundamento do tema desta casa de uniformização de jurisprudência.

(i) **Histórico normativo: convivência do auxílio-acidente com as aposentadorias**



Data da Sessão: 22/11/2023 Pauta: 4
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Originalmente, a Lei n. 8.213/91 previa a convivência do auxílio-acidente e das aposentadorias, de forma que não impactava na renda mensal inicial. Nesse regime legal do auxílio-acidente era despidendo perquirir acerca de reflexos dos salários recebidos a esse título na renda mensal inicial das aposentadorias, considerando que o benefício se eternizava mesmo depois da aposentadoria, cujo percepção pelo segurado passava a ser cumulativa.

A Lei n. 9.528, de 10 de dezembro de 1997, instituiu novo marco temporal para o auxílio-acidente, com alterações inclusive na possibilidade de cumulação com as aposentadorias, a teor dos §§ 2º e 3º do artigo 86 da Lei n. 8.213/91. Eis o teor dos novos dispositivos:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

(...)

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

Com essa mudança, os reflexos do auxílio-acidente na renda mensal inicial das aposentadorias passam a ter relevância. Enquanto benefício que não substitui o salário, mas constitui acréscimo decorrente da redução da capacidade laboral, de rigor que a representação econômica do benefício esteja contida na renda mensal inicial da aposentadoria. Daí porque o artigo 31 da Lei n. 8.213/91 também foi alterado pela Lei n. 9.528/97, como segue:

Art. 31. O valor mensal do auxílio-acidente integra o salário-de-contribuição para fins de cálculo do salário-de-benefício de qualquer aposentadoria, observado, no que couber, o disposto no art. 29 e no art. 86, § 5º.

No cálculo do valor da renda mensal dos benefícios sucessivos ao auxílio-acidente, incide o disposto no artigo 34 da Lei de Benefícios, que dispõe:

Art. 34. No cálculo do valor da renda mensal do benefício, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, serão computados:

(...)



Data da Sessão: 22/11/2023
Pauta: 4

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

II - para o segurado empregado, inclusive o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial, o valor mensal do auxílio-acidente, considerado como salário de contribuição para fins de concessão de qualquer aposentadoria, nos termos do art. 31;

Ao regulamentar a lei, o Decreto n. 3.048/99 reafirmou o cômputo como salário de contribuição da aposentadoria o valor recebido a título de auxílio-acidente:

Art. 36. No cálculo do valor da renda mensal do benefício serão computados:

II - para o segurado empregado, inclusive o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial, o valor do auxílio-acidente será considerado como salário de contribuição para fins de concessão de qualquer aposentadoria, nos termos do disposto no § 8º do art. 32.

Apenas para registro, o inciso II transcrito incluiu o doméstico, por força da modificação operada pelo Decreto n. 10.410/2020.

A fim de dar concretude as disposições supramencionadas, o INSS editou a Instrução Normativa PRES/INSS n. 128/2022, com a seguinte redação na parte que interessa:

Art. 224. Havendo recebimento de benefícios por incapacidade no período contributivo, inclusive na modalidade acidentária, os períodos de recebimento deste benefício são considerados como salários de contribuição para fins de formação do PBC, desde que intercalado entre atividades.

§ 5º O valor mensal do auxílio-acidente integrará o PBC para fins de apuração do salário de benefício de qualquer aposentadoria, nos termos do art. 31 da Lei nº 8.213 de 1991, o qual será somado ao salário de contribuição existente no PBC, observado o disposto nos §§ 6º e 7º.

§ 6º Inexistindo período de atividade ou gozo de benefício por incapacidade dentro do PBC, o valor do auxílio-acidente não supre a falta do salário de contribuição.

§ 7º Nas hipóteses em que houver permissão de acumulação do benefício de auxílio-acidente com aposentadoria, o valor mensal do auxílio-acidente não integrará o PBC da aposentadoria.

Para orientação normativa interna do INSS foi editada a Portaria DIRBEN/INSS n. 991, de 28 de março de 2022, que embora recente, vem afirmar a aplicabilidade da lei com a inclusão do valor do auxílio-acidente na renda mensal inicial da

5014634-54.2021.4.04.7202

900000249110.V4 LOZ.TNU© LOZ.TNU



Data da Sessão: 22/11/2023 Pauta: 4
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

aposentadoria do segurado especial, nas situações em que não houve recolhimento como contribuinte facultativo (cópia da redação trazida pelo INSS no evento 43):

"Art. 194. Para a aposentadoria requerida ou para óbito ocorrido a partir de 11 de novembro de 1997, data da publicação da Medida Provisória nº 1.596-14, convertida na Lei nº 9.528, de 1997, bem como para quem possuir direito adquirido à aposentadoria até a citada data, o valor mensal do auxílio-acidente integrará o PBC para fins de apuração do salário de benefício, o qual será somado ao salário de contribuição existente no PBC, limitado ao teto de contribuição.

§1º Se, dentro do PBC, o segurado tiver recebido auxílio-doença ou auxílio por incapacidade temporária, inclusive decorrente de acidente de qualquer natureza, concomitantemente com auxílio-acidente de outra origem, a renda mensal desse será somada, mês a mês, ao salário de benefício daquele, observado o teto de contribuição, para fins de apuração do salário de benefício da aposentadoria.

§ 2º Inexistindo período de atividade ou gozo de benefício por incapacidade dentro do PBC, o valor do auxílio-acidente não supre a falta do salário de contribuição.

§ 3º Ocorrida a situação do § 2º, a aposentadoria e a pensão por morte serão no valor do salário mínimo.

§ 4º Tratando-se de segurado especial que não contribui facultativamente em gozo de auxílio-acidente, o valor mensal do benefício vigente na data do início da aposentadoria a será somado ao valor desta, não sendo, neste caso, aplicada a limitação de um salário mínimo.

Esse é o histórico legal e normativo que permeia o cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria do segurado especial, quando precedida de auxílio-acidente.

(ii) Enfrentamento do Tema 322

Trago uma vez mais a questão posta no Tema 322:

Saber se devem ser computados os valores percebidos a título de auxílio-acidente no período básico de cálculo (PBC) da aposentadoria por idade rural do segurado especial, para fins de incremento da renda mensal inicial (RMI), independentemente do recolhimento de contribuições facultativas.



Data da Sessão: 22/11/2023
Pauta: 4

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

O tema traz as seguintes os seguintes pontos: (a) cômputo dos valores percebidos a título de auxílio-acidente no período básico de cálculo (PBC) da aposentadoria por idade rural do segurado especial, com reflexos na renda mensal inicial (RMI); (b) independentemente do recolhimento de contribuições facultativas.

Por primeiro, para dirimir qualquer dúvida, afasto da análise do Tema 322 as situações em que a lesão incapacitante que ensejou o auxílio-acidente e a aposentadoria ocorreram em período anterior as modificações trazidas pela Medida Provisória n. 1.596-14, de 11/11/1997, convertida na Lei n. 9.528, de 10/10/1997, situação na qual ocorre a cumulação de benefícios, conforme jurisprudência consolidada na Súmula 507 do Superior Tribunal de Justiça. Mesmo porque em período anterior à modificação legislativa não havia repercussão do auxílio-acidente no cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria, de forma que está claramente excluída essa hipótese no Tema 322.

O segurado especial faz jus ao recebimento do auxílio-acidente, independentemente do recolhimento de contribuição previdenciária na condição de facultativo, *ex vi* do artigo 39 da Lei de Benefícios.

Nas situações em que não há contribuição previdenciária, a aposentadoria rural do segurado especial é devida no valor de um salário mínimo. Mas pode o segurado especial, descrito no inciso VII do artigo 11 da Lei n. 8.213/91, optar por verter contribuições previdenciárias como facultativo. Nessa última hipótese, não há digressões a serem feitas, considerando que aplicável a regra contida no artigo 34 da Lei de Benefícios que prevê o cômputo no cálculo do valor da renda mensal do benefício o valor mensal do auxílio-acidente.

A questão posta neste representativo de controvérsia é saber se essa previsão do artigo 34, de cômputo do valor do auxílio-acidente nas aposentadorias, compreende o segurado especial na hipótese de aposentadoria por idade rural na qual não efetuou recolhimentos previdenciários como facultativo.

A interpretação literal do dispositivo não deixa margem para interpretação diferente, dado que expressamente estende-se o cômputo do valor mensal do auxílio-acidental como salário de contribuição para fins de concessão de qualquer aposentadoria, após contemplar o segurado especial entre os segurados abrangidos na previsão legal.

Esse entendimento conta com o beneplácido da própria autarquia previdenciária em seus atos normativos, não sendo, inclusive, compreensível a impugnação nos processos judiciais, como no caso presente.

A propósito, o INSS apresentou memoriais nesse sentido:

Conclui-se, portanto, que o INSS possibilita, na esfera administrativa, o acréscimo da renda mensal do auxílio-acidente ao valor da aposentadoria de segurado especial que não contribui facultativamente nos termos do artigo 36, §6º, do Decreto n.º 3.048/1999, corroborado pelo art. 194, §4º, do Livro II da Portaria DIRBEN/INSS nº 991, de 28 de março de 2022.



Data da Sessão: 22/11/2023 Pauta: 4
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

A Turma Nacional de Uniformização já enfrentou a questão no PUIL 0503318-17.2019.4.05.8107/CE, da lavra do Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto, para abarcar essa tese, cuja análise do mérito do incidente transcrevo:

***No presente caso**, o pedido merece ser conhecido, pois o acórdão recorrido julgou o ponto controvertido em sentido contrário ao entendimento constante do acórdão paradigma.*

É correto se afirmar que, nos casos de aposentadoria rural por idade do segurado especial, em regra, não existe cálculo específico para a apuração da renda mensal inicial, porquanto o salário-de-benefício é fixado no valor de um salário-mínimo, nos termos dos artigos 39, I, c/c 29, §6, ambos da Lei nº 8.213/91.

Todavia, não é correto se concluir que, no período básico de cálculo da aposentadoria por idade rural do segurado especial, não se incluem as parcelas recebidas a título de auxílio-acidente, uma vez que, sendo este benefício pago a este tipo de segurado, independentemente de contribuição facultativa, o mesmo deve ser considerado para todos os efeitos.

Como muito bem pontuou a r. sentença proferida pelo JEF de origem, com a finalidade de ratificar esse entendimento, o art. 36, § 6º, do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, posterior à Medida Provisória nº 1.596-14/97 e à Lei nº 9.528/97, dispôs que, no cálculo da renda mensal do segurado especial que não contribui facultativamente, a integração do valor mensal do auxílio-acidente ao salário-de-contribuição da aposentadoria opera-se mediante a soma do valor da aposentadoria à renda mensal do auxílio-acidente vigente na data de início da referida aposentadoria:

Art. 36. No cálculo do valor da renda mensal do benefício serão computados: [...]

II - para o segurado empregado, o trabalhador avulso e o segurado especial, o valor do auxílio-acidente, considerado como salário-de-contribuição para fins de concessão de qualquer aposentadoria, nos termos do § 8º do art. 32. [...]

§ 6º Para o segurado especial que não contribui facultativamente, o disposto no inciso II será aplicado somando-se ao valor da aposentadoria a renda mensal do auxílio-acidente vigente na data de início da referida aposentadoria, não sendo, neste caso, aplicada a limitação contida no inciso I do § 2º do art. 39 e do art. 183.

*Em tais termos, voto no sentido de **CONHECER, PORÉM DE NEGAR PROVIMENTO** ao incidente, fixando-se a seguinte conclusão de tese: “É correto considerar-se, no período básico de cálculo (PBC), para fins de revisão*



Data da Sessão: 22/11/2023 Pauta: 4
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

da renda mensal inicial (RMI) do benefício de aposentadoria por idade rural, o período em que o segurado recebeu auxílio-acidente, nos termos do art. 36, § 6º, do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999.”

De forma que, por força do princípio da estrita legalidade, de rigor reconhecer que o segurado especial que recebeu auxílio-acidente tem o direito ao cômputo dos valores recebidos a esse título na renda mensal inicial da aposentadoria por idade rural, ainda que não tenha vertido contribuições previdenciárias como facultativo.

(iii) Fixação de tese

Assim, forte nas premissas lançadas, proponho a fixação da seguinte tese para o Tema 322:

Devem ser computados os valores percebidos a título de auxílio-acidente no período básico de cálculo (PBC) da aposentadoria por idade rural do segurado especial, para fins de incremento da renda mensal inicial (RMI), independentemente do recolhimento de contribuições facultativas, a teor do § 6º do artigo 36 do Decreto n. 3.048/99, excetuadas as hipóteses de cumulação de benefícios contempladas na Súmula 507 do STJ.

Vê-se, portanto, que restou demonstrada a divergência entre a tese firmada e o julgado da Turma Recursal de origem, devendo a matéria ser reanalisada à luz das provas juntadas aos autos, é o caso de observância da Questão de Ordem nº 20 da TNU (*Se a Turma Nacional decidir que o incidente de uniformização deva ser conhecido e provido no que toca a matéria de direito e se tal conclusão importar na necessidade de exame de provas sobre matéria de fato, que foram requeridas e não produzidas, ou foram produzidas e não apreciadas pelas instâncias inferiores, a sentença ou acórdão da Turma Recursal deverá ser anulado para que tais provas sejam produzidas ou apreciadas, ficando o juiz de 1º grau e a respectiva Turma Recursal vinculados ao entendimento da Turma Nacional sobre a matéria de direito*).

Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei do incidente para: (i) devolver os autos para adequação pela Turma Recursal de origem nos termos da tese ora firmada, conforme Questão de Ordem n. 20 desta Turma Nacional de Uniformização; (ii) fixar a seguinte tese (Tema 322): ***Devem ser computados os valores percebidos a título de auxílio-acidente no período básico de cálculo (PBC) da aposentadoria por idade rural do segurado especial, para fins de incremento da***



Data da Sessão: 22/11/2023 Pauta: 4
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

renda mensal inicial (RMI), independentemente do recolhimento de contribuições facultativas, a teor do § 6º do artigo 36 do Decreto n. 3.048/99, excetuadas as hipóteses de cumulação de benefícios contempladas na Súmula 507 do STJ.

Documento eletrônico assinado por **LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI, Juíza Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000249110v4** e do código CRC **4cf24656**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI

Data e Hora: 22/11/2023, às 15:32:3

5014634-54.2021.4.04.7202

900000249110 .V4 LOZ.TNU© LOZ.TNU



Data da Sessão: 22/11/2023
Pauta: 4
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5014634-54.2021.4.04.7202/SC

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5014634-54.2021.4.04.7202/SC

RELATORA: JUÍZA FEDERAL LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI

REQUERENTE: ILDO BAIOTO

ADVOGADO(A): CARLOS BERKENBROCK (OAB SC013520)

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 322. SEGURADO ESPECIAL BENEFICIÁRIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COMO FACULTATIVO. DIREITO AO CÔMPUTO DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE AUXÍLIO-ACIDENTE NA RENDA MENSAL INICIAL DA APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. FIXAÇÃO DE TESE.

1. Fixação da seguinte tese para o Tema 322: *Devem ser computados os valores percebidos a título de auxílio-acidente no período básico de cálculo (PBC) da aposentadoria por idade rural do segurado especial, para fins de incremento da renda mensal inicial (RMI), independentemente do recolhimento de contribuições facultativas, a teor do inciso II do artigo 34 da Lei n. 8.213/91, excetuadas as hipóteses de cumulação de benefícios contempladas na Súmula 507 do STJ.*

2. Devolução dos autos à Turma Recursal de origem, a fim de que matéria seja reanalisada à luz das provas juntadas aos autos, nos termos da Questão de Ordem nº 20 da TNU

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao Pedido de Uniformização, nos termos do voto da Juíza Relatora, julgando-o como representativo de controvérsia, fixando a seguinte tese para o Tema 322: "Devem ser computados os valores percebidos a título de auxílio-acidente no período básico de cálculo (PBC) da aposentadoria por idade rural do segurado especial, para fins de incremento da renda mensal inicial (RMI), independentemente do recolhimento de contribuições facultativas, a teor do § 6º do artigo 36 do Decreto n. 3.048/99, excetuadas as hipóteses de cumulação de benefícios contempladas na Súmula 507 do STJ".

Brasília, 22 de novembro de 2023.



Data da Sessão: 22/11/2023 Pauta: 4 (minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Documento eletrônico assinado por **LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI, Juíza Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000249111v4** e do código CRC **fcae98c6**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI

Data e Hora: 22/11/2023, às 15:32:3

5014634-54.2021.4.04.7202

900000249111.V4 LOZ.TNU© VCL.TNU